

Số: 4516/QĐ-QLB

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy trình Thẩm định pháp lý
hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ**

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Phiếu đề nghị phê duyệt tài liệu của Ban An toàn - Chất lượng;
Theo đề nghị của Đại diện lãnh đạo về chất lượng - QMR Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Thẩm định pháp lý hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ (QT-TĐPL).

Điều 2. Giao Ban An toàn - Chất lượng triển khai, phân phối tài liệu theo đúng Quy trình Kiểm soát tài liệu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo TCT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ATCL (Gi)



Nguyễn Công Long

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM



VATM



QUY TRÌNH
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG,
THỎA THUẬN, BIÊN BẢN GHI NHỚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-QLB ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Trụ sở chính: Số 37 Hoàng Minh Đạo - Phường Bồ Đề - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38271513 - Fax: (84.24) 38272597



VATM

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành 23/6/2026
Trang: 1/10

THEO DÕI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần ban hành/ sửa đổi	Nội dung	Ngày ban hành
01/00	Ban hành lần đầu	23/6/2026

SOẠN THẢO

KIỂM TRA 1

KIỂM TRA 2

Nhi

[Signature]

[Signature]

Đinh Nguyễn Lan Nhi

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Hoàng Trọng Bằng

**Bộ phận Thư ký - Pháp chế
Văn phòng Tổng công ty**

**Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng Tổng công ty**

**Phó Trưởng Ban
Ban An toàn - Chất lượng**

**VATM**

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 2/6./2026
Trang: 2/10

PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Quy trình Thẩm định pháp lý hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được phân phối và sử dụng như sau:

1. Bản chính của Quy trình được lưu giữ tại Ban An toàn - Chất lượng và Văn phòng Tổng công ty.
2. Ban An toàn - Chất lượng có trách nhiệm đăng tải Quy trình lên mục Tài liệu của Hệ thống văn phòng điện tử Tổng công ty và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan.
3. Các cơ quan, đơn vị tra cứu, sử dụng Quy trình trên mục Tài liệu của Hệ thống Văn phòng điện tử Tổng công ty.

VATM

**VATM**

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 3/10

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình được xây dựng và ban hành nhằm mục đích nhận diện, ngăn ngừa và loại bỏ các rủi ro pháp lý cùng những điều khoản bất lợi, đồng thời đảm bảo tính tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật của toàn bộ các hệ thống hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ; qua đó bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cũng như hạn chế thấp nhất mọi rủi ro có thể phát sinh cho Tổng công ty.

2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng thống nhất cho các hợp đồng, thỏa thuận (bao gồm cả Thỏa thuận bảo mật thông tin NDA, Biên bản ghi nhớ (MOU) cùng các tài liệu liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư và hợp tác,...
- Quy trình này không áp dụng đối với: Hợp đồng lao động, Hợp đồng theo mẫu do Tổng công ty ban hành để áp dụng chung, Hợp đồng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các Hợp đồng theo quy trình rút gọn của Tổng công ty.
- Quy trình này áp dụng cho toàn bộ các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trực thuộc Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022.
- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023;
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập

**VATM**

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 4/10

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025.

- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 29/6/2025;
- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
- Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Quyết định số 7968/QĐ-QLB ngày 05/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý hợp đồng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Quyết định số 3299/QĐ-QLB ngày 07/5/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Quyết định số 13286/QĐ-QLB ngày 22/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Quyết định số 1234/QĐ-QLB ngày 25/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Quy trình kiểm soát tài liệu;

Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong quy trình này được thay thế nhưng không ảnh hưởng đến nội dung được viện dẫn thì quy trình không cần sửa đổi ngay và sẽ được cập nhật trong lần sửa đổi, cải tiến tiếp theo.

4. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

4.1. Giải thích từ ngữ:

Trong Quy trình này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Cơ quan: Là các Ban, Văn phòng Khối cơ quan Tổng công ty.
- Đơn vị: Là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
- Cơ quan thẩm định: Là phòng/ban được giao chức năng, nhiệm vụ rà soát, đánh giá tính hợp pháp, kiểm soát rủi ro pháp lý và nội dung chuyên môn của các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ trước khi trình phê duyệt.
- Cơ quan chủ trì: Là phòng/ban được giao nhiệm vụ đầu mối soạn thảo, đàm phán và triển khai thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ có đề nghị thẩm định.

4.2. Chữ viết tắt:

- CQ, ĐV: Cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.



VATM

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6./2026
Trang: 5/10

- CQ thẩm định: Cơ quan thẩm định.
- CQ chủ trì: Cơ quan chủ trì.

Thông tin tải về - 29/6/2026-12:17 PM - Phòng nghiệp vụ - Da.phongnv

VATM



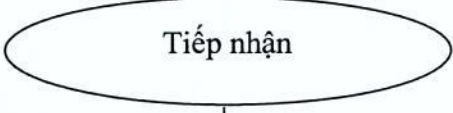
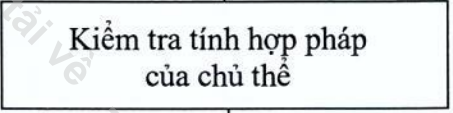
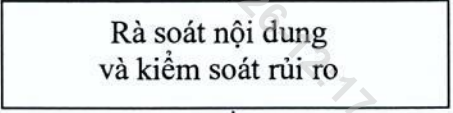
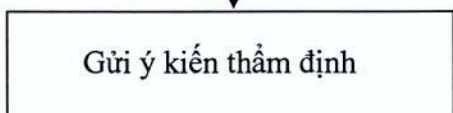
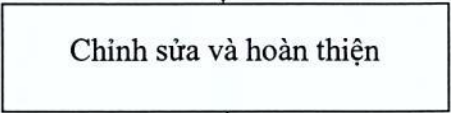
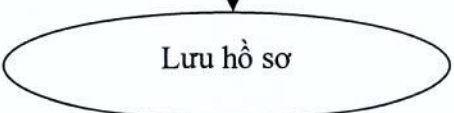
VATM

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN, BIÊN BẢN GHI NHỚ

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 6/10

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ

Bước	Trình tự công việc	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện	Biểu mẫu/ Phụ lục
1		CQ thẩm định; CQ chủ trì	01 - 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ	
2		CQ thẩm định	01 ngày làm việc	
3		CQ thẩm định; Đơn vị tư vấn luật (trong trường hợp được yêu cầu)	03 - 07 ngày làm việc	BM-TĐPL-01
4		CQ thẩm định	01 ngày làm việc	
5		CQ chủ trì	03 ngày làm việc	
6		CQ chủ trì; CQ thẩm định	02 ngày làm việc	
7		CQ chủ trì; CQ thẩm định	Theo quy định của pháp luật về lưu trữ và Quy chế của Tổng công ty	



VATM

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN, BIÊN BẢN GHI NHỚ

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 7/10

5.2. Diễn giải

Bước 1: Tiếp nhận

1. Cơ quan thẩm định tiếp nhận tài liệu, hồ sơ qua hệ thống Văn phòng điện tử hoặc Thư điện tử hoặc bản cứng.

2. Cơ quan thẩm định thực hiện phân loại nhanh để xác định trọng tâm thẩm định, ví dụ:

- Hợp đồng/Thỏa thuận: Trọng tâm rà soát quyền và nghĩa vụ, rủi ro tài chính, chế tài phạt vi phạm và cơ chế giải quyết tranh chấp,...

- Biên bản ghi nhớ (MOU): Trọng tâm rà soát tính ràng buộc pháp lý, điều khoản bảo mật thông tin,...

3. Cơ quan thẩm định kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp thiếu hồ sơ cơ quan chủ trì bổ sung, hoàn thiện tối đa trong vòng 01 ngày làm việc.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp pháp của chủ thể

Cơ quan thẩm định thực hiện kiểm tra tư cách pháp lý và thẩm quyền của Tổng công ty và đối tác:

- Năng lực pháp lý: Kiểm tra tình trạng hoạt động của đối tác (đang hoạt động, giải thể hay phá sản),...;

- Thẩm quyền ký kết: Đối chiếu Điều lệ, Giấy ủy quyền để xác nhận người ký đúng thẩm quyền (bao gồm cả phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền);

- Kiểm tra năng lực tài chính, lịch sử thực hiện hợp đồng, tình trạng tranh chấp (nếu có) của đối tác;

- Kiểm tra đối tác và nhà thầu phụ có nằm trong Danh sách cấm vận / Trừng phạt kinh tế (Sanctions List) của Liên Hợp Quốc, OFAC (Mỹ), EU không;

- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan, ví dụ: chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh có điều kiện,...

Bước 3: Rà soát nội dung và kiểm soát rủi ro

1. Cơ quan thẩm định thực hiện rà soát kỹ lưỡng cả về hình thức văn bản và nội dung chuyên môn, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ tối ưu quyền lợi của Tổng công ty. Quá trình rà soát có thể tham khảo theo Checklist tại biểu mẫu **BM-TĐPL-01**:

- Tính tương thích pháp lý: Đối chiếu sự phù hợp của các điều khoản với quy định pháp luật chuyên ngành (Luật Hàng không dân dụng, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Đầu thầu, Luật Xây dựng...).



VATM

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 8/10

- Kiểm soát các điều khoản rủi ro:

+ *Hợp đồng/Thỏa thuận*: Rà soát kỹ cơ chế thanh toán, mức phạt vi phạm (đảm bảo không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm theo Luật Thương mại hoặc 12% theo Luật Xây dựng) và các điều kiện miễn trừ trách nhiệm/bất khả kháng.

+ *Biên bản ghi nhớ (MOU)*: Kiểm soát chặt chẽ ngôn từ để tránh việc tự động xác lập nghĩa vụ tài chính hoặc biến MOU thành hợp đồng chính thức khi chưa đủ điều kiện.

- Bảo mật thông tin & Sở hữu trí tuệ: Xác lập rõ quyền sở hữu đối với các sản phẩm trí tuệ và nghĩa vụ bảo mật thông tin.

2. Trong trường hợp hồ sơ có tính chất phức tạp, Cơ quan thẩm định chủ trì lấy ý kiến từ các Ban chuyên môn liên quan, đơn vị tư vấn luật hoặc tổ chức hợp thẩm định để tham vấn.

Bước 4: Gửi ý kiến thẩm định

Cơ quan thẩm định có ý kiến thẩm định/xem xét bằng văn bản đối với nội dung hồ sơ gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo:

1. Trường hợp đạt yêu cầu: Cơ quan thẩm định soạn thảo văn bản thống nhất ý kiến, xác nhận dự thảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và quy định nội bộ. Nội dung đảm bảo tối ưu quyền lợi của Tổng công ty, không phát hiện rủi ro pháp lý trọng yếu tại thời điểm thẩm định cần xử lý.

2. Trường hợp đạt yêu cầu có điều kiện: Cơ quan thẩm định chấp thuận nhưng yêu cầu cơ quan chủ trì chỉnh sửa một số điểm nhỏ trước khi ký.

3. Trường hợp chưa đạt yêu cầu: CQ thẩm định lập Báo cáo thẩm định chi tiết, trong đó:

- Nhận diện sai sót: Chỉ rõ các điều khoản vi phạm pháp luật, trái quy chế nội bộ hoặc gây bất lợi cho Tổng công ty.

- Lập luận pháp lý: Nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý và hệ quả rủi ro tiềm ẩn.

- Giải pháp khắc phục: Đề xuất cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung hoặc trực tiếp biên tập lại câu chữ (wording) để đảm bảo tính an toàn pháp lý.

Bước 5: Chỉnh sửa, hoàn thiện

1. Sau khi nhận văn bản thẩm định, Cơ quan chủ trì có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các nội dung kiến nghị, thực hiện tiếp thu, sửa đổi dự thảo theo ý kiến của Cơ quan thẩm định.



VATM

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 9/10

2. Đối với các nội dung chưa đồng thuận, Cơ quan chủ trì lập Văn bản giải trình nêu rõ lý do bảo lưu quan điểm hoặc phối hợp với Cơ quan thẩm định để thống nhất phương án xử lý rủi ro.

3. Cơ quan chủ trì trực tiếp chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo cuối cùng, đảm bảo các lỗi về pháp lý và kỹ thuật đã được khắc phục triệt để trước khi trình phê duyệt.

4. Trường hợp giữa các bên vẫn còn ý kiến khác biệt không thể thống nhất, Cơ quan chủ trì tổng hợp đầy đủ các quan điểm và báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bước 6: Rà soát

1. Cơ quan thẩm định phối hợp với Cơ quan chủ trì thực hiện rà soát đối chiếu lần cuối, xác nhận các nội dung sửa đổi đã được tiếp thu đầy đủ và chính xác theo khuyến nghị của Cơ quan thẩm định.

2. Cơ quan chủ trì và Cơ quan thẩm định thực hiện ký nháy vào từng trang của bản gốc văn bản nhằm xác nhận tính nguyên vẹn của tài liệu, ngăn ngừa rủi ro tráo đổi nội dung hoặc sai lệch trang trước khi trình Lãnh đạo Tổng công ty ký chính thức (trong trường hợp áp dụng theo quy định nội bộ).

Bước 7: Lưu hồ sơ

Văn bản thẩm định và văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định được lưu tại văn thư của Cơ quan thẩm định và Cơ quan chủ trì theo thời hạn quy định tại pháp luật về lưu trữ và Quy chế của Tổng công ty.

**VATM**

**QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN,
BIÊN BẢN GHI NHỚ**

Mã hiệu: QT-TĐPL
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 23/6/2026
Trang: 10/10

6. HỒ SƠ LƯU:

STT	Mã hiệu	Tên hồ sơ	Nơi lưu	Thời gian lưu
1		Văn bản thẩm định	CQ thẩm định	Theo quy định của pháp luật về lưu trữ và Quy chế của Tổng công ty
2		Văn bản tiếp thu và giải trình	CQ chủ trì	

7. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:

STT	Mã hiệu	Tên tài liệu
1	BM-TĐPL-01	Checklist Hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, định dạng văn bản

VATM

Phòng tài chính kế toán - 23/6/2026-12:17 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

A. Checklist cho Hợp đồng, thỏa thuận:

1. Chủ thể:

- ☐ Kiểm tra Giấy phép kinh doanh (mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề).
- ☐ Xác minh thẩm quyền người ký (Đại diện pháp luật hay theo ủy quyền).

2. Đối tượng hợp đồng:

- ☐ Mô tả hàng hóa/dịch vụ có chi tiết không? (Số lượng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng).
- ☐ Trường hợp dịch vụ có thu thập/xử lý dữ liệu cá nhân, đã có Phụ lục Xử lý Dữ liệu (DPA) để tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa?

3. Tài chính:

- ☐ Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế phí và các loại phí vận chuyển, bốc xếp chưa?).
- ☐ Tiến độ thanh toán (chia theo giai đoạn hay thanh toán một lần?).
- ☐ Hồ sơ thanh toán
- ☐ Tài khoản ngân hàng thụ hưởng có chính xác không?

4. Trách nhiệm và Rủi ro:

- ☐ Quyền và nghĩa vụ của hai bên;
- ☐ Điều khoản phạt vi phạm (không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm theo Luật Thương mại hoặc không quá 12% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm theo Luật Xây dựng);
- ☐ Điều khoản bồi thường thiệt hại: Xác định rõ cách tính thiệt hại; Điều khoản Miễn trừ thiệt hại gián tiếp cho VATM (Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên A và cho bên thứ ba có liên quan phát sinh từ hành vi vi phạm của Bên B);
- ☐ Cơ quan giải quyết tranh chấp (Trọng tài thương mại hay Tòa án?);
- ☐ Điều khoản bảo hiểm, bảo hành, bảo trì;
- ☐ Điều khoản về bất khả kháng (Force majeure): Cần kiểm tra định nghĩa bất khả kháng có phù hợp với Bộ luật Dân sự không, thủ tục thông báo và nghĩa vụ chứng minh của các bên;
- ☐ Điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Các trường hợp được đơn phương chấm dứt, thủ tục thông báo và hậu quả pháp lý;

☐ Điều khoản luật áp dụng và ngôn ngữ hợp đồng (đặc biệt quan trọng với hợp đồng quốc tế);

☐ Cam kết của Nhà thầu về việc phần mềm không chứa “mã độc” (Malicious code), cửa hậu (Backdoor).

☐ Quyền kiểm soát mã nguồn (Source code/Escrow agreement) của VATM để đề phòng nhà cung cấp phá sản.

☐ Quyền Kiểm toán (Audit Rights): VATM có quyền kiểm tra, đánh giá an toàn/chất lượng định kỳ cơ sở của nhà cung cấp không?

5. Hiệu lực:

☐ Ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Điều kiện gia hạn tự động (nếu có).

B. Checklist cho Biên bản ghi nhớ (MOU)

1. Tính ràng buộc:

☐ MOU không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý ràng buộc, trừ các điều khoản về bảo mật, luật áp dụng, chi phí và giải quyết tranh chấp (nếu có).

2. Mục đích hợp tác:

☐ Xác định rõ phạm vi hợp tác (nghiên cứu, khảo sát hay tài trợ).

3. Thời hạn:

☐ Thời hạn của MOU là bao lâu? Điều kiện để một bên chấm dứt hợp tác trước hạn.

4. Bảo mật thông tin:

☐ Điều khoản bảo mật thông tin.

5. Chi phí phát sinh:

☐ Quy định rõ bên nào chịu chi phí trong giai đoạn “ghi nhớ” này.

6. Tính không độc quyền (Non-exclusivity):

☐ MOU không ngăn cản VATM đàm phán, hợp tác với các đối tác khác.

C. Checklist chung cho định dạng văn bản

☐ Chính tả & Ngữ pháp: Không còn lỗi đánh máy, đặc biệt là các con số (số tiền, ngày tháng).

☐ Ngôn ngữ: Trường hợp song ngữ cần đảm bảo tương thích giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

☐ Căn lề & Đánh số: Các điều khoản được đánh số thứ tự logic (Điều 1, 1.1, 1.1.1).

☐ Tính nhất quán giữa các phụ lục và nội dung chính của hợp đồng.

Thông tin tải về - 29/6/2026-12:17 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv